

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1489/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางอุบล วิวัฒน์กมลวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 2

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2528) มาตรา

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้โรงงานบางประเภทได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทั้งหมด ไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่มีผลบλάงการกระทำซึ่งเป็นความผิดอันได้กระทำลงก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2528 จำเลยตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโดยมีจักรเย็บผ้า 8 เครื่อง และประกอบกิจการโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในสถานที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 มาตรา 8, 12, 43, 44 และให้จำเลยหยุดประกอบกิจการโรงงานจนกว่าได้รับอนุญาต

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2512 มาตรา 8, 12, 43, 44 ให้เรียงกระทงลงโทษ ตามมาตรา 43ปรับ 20,000 บาท ตาม มาตรา 44 จำคุก 4 เดือน ปรับ 20,000 บาท รวมจำคุก 4 เดือน ปรับ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 เดือน ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี และให้จำเลยหยุดประกอบกิจการโรงงานจนกว่าได้ รับอนุญาต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ใช้จักรเย็บผ้า 8 เครื่อง และเครื่องตัดผ้าอีก 1 เครื่อง มีกำลังรวม 2.25 แรงม้า และ เปิดโรงงานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2512 ต่อมา มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 19(พ.ศ. 2528) เรื่องโรงงานที่ได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2512 ซึ่งมีข้อความโดยสรุปว่า ให้โรงงานที่ดำเนินงานอันมีลักษณะ เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวและเป็นโรงงานตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มที่มีจำนวนจักรเย็บ ผ้าไม่เกิน 20 เครื่อง ได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2512 ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตทั้งหมดจึงมีปัญหาว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประกาศของรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจึง เป็นเพียงประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นถือไม่ได้ว่าเป็นกฎหมายดังนั้นประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2528)จึงมิใช่บทบัญญัติของกฎหมายที่

บัญญัติขึ้นภายหลังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสองประกาศฉบับนี้จึง
ไม่มีผลบล้างการกระทำของจำเลยซึ่งเป็นความผิดอันได้กระทำลงก่อนประกาศ
ฉบับนี้ใช้บังคับ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกา
โจทก์ฟังขึ้น'

พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2512
มาตรา 8, 12, 43, 44 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518 มาตรา 5 พระ
ราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 3, 4เป็นความผิด 2 กระทั่ง ให้
เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4 ให้วางโทษตามมาตรา
43, 44 ปรับกระทงละ 5,000 บาทรวม 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา78 คงปรับ 5,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ส่วนคำขอให้จำเลยหยุดประกอบกิจการโรงงานนั้น
ปรากฏว่าขณะยื่นฟ้องประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวประกาศใช้บังคับแล้ว
จำเลยไม่ต้องขออนุญาตอีก จึงให้ยกคำขอนี้.

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น